OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (OWŚU) z dnia 1 sierpnia 2026 r.

przez Harper Analytics Sp. z o.o. z siedzibą w Tychy

przy ul. Dojazdowa 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 00001198604, NIP: 646-302-42-99, REGON: 542944678, o kapitale zakładowym w wysokości 100000,00zł

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej „OWŚU") określają zasady świadczenia usług przez Harper Analytics Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Laboratorium) na rzecz Klientów.
2. OWŚU stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Harper Analytics Sp. z o.o. a Klientem, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.
3. Zlecenie wykonania usługi oznacza akceptację niniejszych OWŚU.

§ 2. Definicje

Ilekroć w OWŚU jest mowa o:

- Laboratorium – podmiot świadczący usługi laboratoryjne;
- Kliencie – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej zlecającej wykonanie usługi;
- Zleceniu – zamówieniu wykonania usługi;
- Próbce – materiale przekazanym lub pobranym do wykonania badań;
- Wyniku badań – sprawozdaniu z badań lub innym dokumencie zawierającym wyniki analiz.

§ 3. Zakres usług

Laboratorium świadczy w szczególności następujące usługi:

1. pobór próbek;
2. transport próbek, jeżeli został uzgodniony;
3. przygotowanie próbek do badań;
4. wykonywanie analiz laboratoryjnych;
5. opracowanie wyników;
6. wydawanie sprawozdań z badań;
7. konsultacje techniczne dotyczące wykonywanych badań.

§ 4. Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Laboratorium zlecenia.
2. Zlecenie może zostać złożone:
    - pisemnie,
    - pocztą elektroniczną,
    - w innej uzgodnionej formie.
3. Laboratorium może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli:
    - zakres badań wykracza poza jego kompetencje,
    - próbki nie spełniają wymagań,
    - wykonanie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

§ 5. Pobór próbek

1. Pobór próbek wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi procedurami Laboratorium oraz odpowiednimi normami i przepisami.
2. Klient zapewnia Laboratorium dostęp do miejsca poboru oraz warunki umożliwiające jego bezpieczne wykonanie.
3. Klient odpowiada za prawdziwość przekazanych informacji dotyczących:
    - miejsca poboru,
    - rodzaju materiału,
    - potencjalnych zagrożeń,
    - wymaganych pozwoleń.
4. W przypadku występowania zagrożeń biologicznych, chemicznych lub fizycznych Klient zobowiązany jest poinformować o nich Laboratorium przed rozpoczęciem poboru.
5. Jeżeli pobór nie może zostać wykonany z przyczyn leżących po stronie Klienta, Laboratorium ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu oraz innymi poniesionymi kosztami.

§ 6. Próbki dostarczane przez Klienta

1. Klient odpowiada za prawidłowe pobranie, oznakowanie, zabezpieczenie i transport próbek dostarczanych do Laboratorium.
2. Laboratorium dokonuje oceny stanu próbki przy przyjęciu.
3. Laboratorium może:
    - odmówić przyjęcia próbki,
    - przyjąć próbkę z zastrzeżeniem odnotowanym w dokumentacji lub sprawozdaniu.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ nieprawidłowego pobrania lub transportu próbki na wynik badań.

§ 7. Wykonywanie badań

1. Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami Laboratorium.
2. Laboratorium może korzystać z metod znormalizowanych, zwalidowanych lub uzgodnionych z Klientem.
3. Termin realizacji liczony jest od momentu:
    - przyjęcia próbki,
    - pobrania próbki,
    - spełnienia wszystkich warunków realizacji zlecenia.

4. Terminy mają charakter orientacyjny, chyba że strony uzgodniły inaczej.

§ 8. Sprawozdania z badań

1. Wyniki przekazywane są w postaci sprawozdania z badań.
2. Sprawozdanie może zostać przekazane:
    - elektronicznie,
    - papierowo,
    - poprzez system informatyczny Laboratorium.
3. Sprawozdanie odnosi się wyłącznie do badanej próbki.
4. Powielanie sprawozdania w części wymaga zgody Laboratorium.

§ 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wykonania usługi należy zgłosić w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania.
2. Reklamacja powinna zawierać:
    - numer zlecenia,
    - opis zastrzeżeń,
    - uzasadnienie.
3. Laboratorium rozpatruje reklamację w terminie 30 dni.
4. Reklamacja nie stanowi podstawy do wstrzymania obowiązku zapłaty, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 10. Przechowywanie próbek

1. Próbki przechowywane są przez okres wynikający z procedur Laboratorium lub uzgodnień z Klientem.
2. Po upływie tego okresu próbki mogą zostać:
    - zutylizowane,
    - zwrócone Klientowi na jego koszt, jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zmiany właściwości próbek podczas ich przechowywania.

§ 11. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z ofertą, cennikiem lub indywidualną umową.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów.
3. Termin płatności określany jest na fakturze.
4. W przypadku opóźnienia Laboratorium ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, jeżeli mają zastosowanie.

§ 12. Odpowiedzialność

1. Laboratorium odpowiada za należyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami.
2. Odpowiedzialność Laboratorium ogranicza się do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta wskutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
3. Laboratorium nie odpowiada za:
    - błędne informacje przekazane przez Klienta,
    - nieprawidłowo pobrane próbki przez Klienta,
    - niewłaściwe przechowywanie lub transport próbek przed ich przekazaniem Laboratorium,
    - wykorzystanie wyników badań niezgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Laboratorium nie odpowiada za utracone korzyści, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13. Poufność

1. Laboratorium zachowuje w poufności informacje uzyskane od Klienta.
2. Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie:
    - za zgodą Klienta,
    - na podstawie przepisów prawa,
    - organom uprawnionym.

§ 14. Siła wyższa

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania usług spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności klęskami żywiołowymi, awariami infrastruktury, decyzjami organów administracji, epidemiami, strajkami lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Laboratorium.

§ 15. Dane osobowe

1. Laboratorium przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych określa klauzula informacyjna udostępniana Klientowi.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zmiany OWŚU wymagają publikacji lub doręczenia Klientowi przed zawarciem kolejnej umowy.

OWŚU wchodzą w życie z dniem 01.08.2026.

Niniejsze **OWŚU** publikowane są na stronie internetowej

www.harperanalytics.com